أو معذوراً بغير المرض ، مقيماً كان أو مسافراً . فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضاً غير السفر والمرض :

١- المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب ، ويلحق المكلف بسببه مشقة .

٢- الوحل والطين ، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي .

٣- الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة ، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها .

المسألة الثانية : في حد الجمع المشروع :

وحدّ الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه ، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه ، فيجوز بين العشاءين والظهرين[1] ؛ لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل ، وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة ، وهي في الظهرين أيضاً .

(١) العشاءان : المغرب والعشاء ، والظهران : الظهر والعصر ، وقد أطلق اسم أحدهما على الآخر تغليباً .